

Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen

2026	Verkündet am 1. Oktober 2026	Nr. 99
------	------------------------------	--------

Gesetz zur Änderung des Tariftreue- und Vergabegesetzes und zur Änderung der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen

Vom 29. September 2026

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Änderung des Bremischen Gesetzes zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei öffentlicher Auftragsvergabe

Das Bremische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei öffentlicher Auftragsvergabe (Tariftreue- und Vergabegesetz) vom 24. November 2009 (Brem.GBl. 2009, S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2023 (Brem.GBl. S. 55), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

„(5) Abschnitt 3 gilt nicht für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Lieferleistungen. Für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Bau- und Dienstleistungen gilt der Abschnitt 3 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 10 000 Euro ohne Umsatzsteuer.“

2. § 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:

„§ 5

Verfahrensordnungen

(1) Für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen oberhalb der in § 6 genannten Wertgrenzen erlässt der Senator oder die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation im Benehmen mit dem Senator oder der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung sowie dem Senator oder der Senatorin für Finanzen Verfahrensordnungen, die die nähere Durchführung und Ausgestaltung der wettbewerblichen Verfahren regeln. Die Verfahrensordnungen sind für alle öffentlichen Auftraggeber im Anwendungsbereich dieses Gesetzes verbindlich.

(2) Die Verfahrensordnungen nach Absatz 1 werden im Amtsblatt bekannt gemacht.

(3) Bis zum Erlass der Verfahrensordnungen nach Absatz 1 kann die nach § 3 Absatz 1 Bremische Verordnung über die Organisation der Vergabe von Bau- und Dienstleistungen durch die zentrale Service- und Koordinierungsstelle (Bremische Vergabeorganisationsverordnung) vom 21. April 2015 (Brem.GBl. 2015, S. 201, 294), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 2. September 2025 (Brem.GBl. S. 674), eingerichtete zentrale Service- und Koordinierungsstelle Übergangsregelungen erlassen, die für alle öffentlichen Auftraggeber im Anwendungsbereich dieses Gesetzes verbindlich sind.“

3. § 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

„§ 6

Direktauftrag

Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer und Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500 000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.“

4. § 7 wird durch den folgenden § 7 ersetzt:

„§ 7

Dokumentation

Öffentliche Aufträge sind von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, so dass die getroffenen Maßnahmen sowie die Begründung der grundlegenden Entscheidungen, insbesondere die Auftragswertschätzung, die Wahl der Vergabeart, die Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und die Namen sowie die Gründe für die Auswahl der Auftragnehmer festgehalten werden.“

5. In § 21 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) § 2 Absatz 5 sowie die §§ 5 und 6 treten am 31. Dezember 2029 außer Kraft. Die Auswirkungen dieser Vorschriften auf die Vergabepraxis sind durch die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation zu evaluieren. Der Senat erstattet über das Ergebnis der Evaluierung einen Bericht an die Bürgerschaft (Landtag). Bis zu einer Neuregelung finden § 2 Absatz 5 sowie die §§ 5 und 6 in der Fassung des Tariftreue- und Vergabegesetzes vom 24. November 2009 (Brem.GBl. S. 476), das zuletzt durch Gesetz vom 31. Januar 2023 (Brem.GBl. S. 55) geändert worden ist, Anwendung.“

Artikel 2

Änderung der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen

Die Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Landeshaushaltsordnung - LHO) vom 25. Mai 1971 (Brem.GBl. 1971, S. 143), die zuletzt durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 16. Dezember 2025 (Brem.GBl. S. 1388) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 55 wird durch den folgenden § 55 ersetzt:

„§ 55

Öffentliche Aufträge

(1) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss ein wettbewerbliches Verfahren vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.

(2) Leistungen bis zu einem bestimmten Auftragswert können unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag). Die Höhe des Auftragswertes wird durch Gesetz bestimmt. Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragen Unternehmen wechseln.

(3) Für das Verfahren beim Abschluss von Verträgen kann der Senator oder die Senatorin für Finanzen einheitliche Richtlinien aufstellen.“

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremen, 29. September 2026

Der Senat